

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2223/2532

นางบุญเหลือ บุญเลี่ยม กับพวก

โจทก์

นายประสิทธิ์ ธรรมโม

จำเลย

นายประสิทธิ์ ธรรมโม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 88)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทให้แก่โจทก์ที่ 1 และชำระเงิน 50,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 พร้อมกับให้จำเลยนำบ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานี และที่ดินปลูกบ้านดังกล่าวออกขายทอดตลาดแบ่งให้แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 1 ใน 4 ส่วน หรือมิฉะนั้นให้จำเลยชำระเงินส่วนแบ่งค่าบ้านและที่ดินนี้เป็นเงิน 30,000 บาท ให้แก่โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ให้แก่โจทก์ทั้งสองในเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเฉพาะในส่วนของบ้านและที่ดินมรดกให้คิดดอกเบี้ยจากเงินต้นจำนวน 30,000 บาทตามที่คำนวณเป็นส่วนแบ่งของโจทก์ที่ 2 ไว้ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาและแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา (อันดับ 83,84)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 85)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 65,68 แผ่นที่ 6)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีมาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีมาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ